第二章 税收征收管理

历年考情概况

考试分值	10 分左右
考查形式	客观题、主观题
高频考点	税务登记管理内容、“五证合一、一照一码”登记制度、发票的种类与适用范围、增值税发票管理系统、发票开具、全面数字化电子发票、纳税申报、税收保全措施和强制执行措施、纳税信用管理

【考点一】税务登记管理内容（★★）

税务登记是整个税收征收管理的**首要环节**。纳税人必须按照税法规定的期限办理设立税务登记、变更税务登记或注销税务登记。

1.设立税务登记。根据设立税务登记的内容，总结知识点如下：

（1）税务登记的范围。按照“多证合一”等商事制度改革要求，领取加载统一社会信用代码证件的，企业、农民专业合作社、个体工商户及其他组织无需单独到税务机关办理该事项，其领取的证件作为税务登记证件使用。

“多证合一”改革之外的其他组织，如事业单位、社会组织、律师事务所、境外非政府组织等，应当依法向税务机关办理税务登记，领取税务登记证件。

（2）税务登记的时限要求。上述需要办理税务登记的组织，若资料齐全、符合法定形式、填写内容完整的，税务机关受理后可以即时办结

2.变更税务登记。

（1）**变更税务登记的适用范围**：①改变纳税人名称、法定代表人的；②改变住所、经营地点的（不含改变主管税务机关的）；③改变经济性质或企业类型的；④改变经营范围、经营方式的；⑤改变产权关系的；⑥改变注册资金的。

（2）变更税务登记的时限要求——**先工商，后税务**；自工商行政管理部门办理变更登记、批准或宣布变更之日起 30 日内，持有关证件向原税务登记机关申报办理变更税务登记。

3.注销税务登记。

（1）**注销税务登记的适用范围**：①纳税人发生解散、破产、撤销的；②纳税人被市场监督管理部门吊销营业执照的；③纳税人发生的其他应办理注销税务登记情况的。

（2）注销税务登记的时限要求。纳税人应在向市场监督管理部门办理注销登记前，持有关证件向主管税务机关申报办理注销税务登记。纳税人按规定不需要在市场监督管理部门办理注销登记的，应当自有关机关批准或者宣告终止之日起 **15 日内**，持有关证件向主管税务机关申报办理注销税务登记。纳税人被市场监督管理部门吊销营业执照的，应自营业执照被吊销之日起 **15 日内**，向主管税务机关申报办理注销税务登记。

（3）“一照一码”户注销登记

①向主管税务机关申报清税，填写《清税申报表》

②税务机关受理后，进行清税，限时办理；

③清税完毕后根据清税结果向纳税人出具《清税证明》，并将信息共享到交换平台——市场监管部门办理注销。

（4）“两证整合”个体户注销登记

情形	处理
已领取统一社会信用代码的个体工商户	（1）申请注销登记前，应先向主管税务机关申报清税，填报《清税申报表》； （2）税务机关受理后，清税，限时办结； （3）清税完毕后根据清税结果向纳税人出具《清税证明》。
对已领取加载统一社会信用代码营业执照，未在税务机关启用统一社会信用代码的个体工商户	需要《清税证明》的，主管税务机关通过外部信息交换系统获取市场监督管理部门推送的有关表单信息，确认登记信息，进行税务管理，办理清税事宜

（5）“一照一码”、“两证整合”以外的纳税人注销登记

①申请情形

a.因解散、破产、撤销等情形，依法终止纳税义务的；

b.按规定不需要在市场监管机关或者其他机关办理注销登记的，但经有关机关批准或者宣告终止的；

c.被市场监管机关吊销营业执照或者被其他机关予以撤销登记的；

d.境外企业在我国境内承包建筑、安装、装配、勘探工程和提供劳务，项目完工、离开中国的；

e.外国企业常驻代表机构驻在期届满、提前终止业务活动的；

f.非境内注册居民企业经国家税务总局确认终止居民身份的。

②办理时限

20 个工作日内办结。**定期定额个体户 5 个工作日内办结。**

【考点二】“五证合一、一照一码”登记制度（★★）

（1）2015 年 10 月 1 日起，营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”核发加载统一社会信用代码营业执照的登记制度。从 2016 年 10 月 1 日起正式实施“五证合一、一照一码”，在更大范围、更深层次实现信息共享和业务协同，巩固和扩大“三证合一”登记制度改革成果。

“五证合一”登记制度改革并非将税务登记取消了：**以加载统一社会信用代码的营业执照在税务机关完成信息补录后具备税务登记证的法律地位和作用。**

过渡期间，未换发“五证合一、一照一码”营业执照的企业，原税务登记证件继续有效。

（2）“五证合一”后，税务登记流程有所变化，各地略有差异。

新设企业、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构：①市场监督部门统一受理并核发载有 18 位“统一社会信用代码”的营业执照，企业无需再次进行设立登记；②新办企业采取全区通办模式；③当企业近期无应税行为发生，不用进行纳税申报或申领（代开）发票时，可暂不办理税务机关报到事宜。

其他主体：其他机关（编办、民政、司法等）批准设立的主体暂不纳入“五证合一、一照一码”办理范围。

【考点三】发票的种类与适用范围（★★）

1.按照增值税抵扣分类，发票可分为增值税专用发票和增值税普通发票两类。

（1）一般纳税人有下列情形之一的，不得领用开具增值税专用发票：

a.会计核算不健全，不能向税务机关准确提供增值税销项税额、进项税额、应纳税额数据及其他有关增值税税务资料的。

b.有《税收征管法》规定的税收违法行为，拒不接受税务机关处理的。

c.有下列行为之一，经税务机关责令限期改正而仍未改正的：

①虚开增值税专用发票；②私自印制增值税专用发票；③向税务机关以外的单位和个人买取增值税专用发票；④借用他人增值税专用发票；未按规定要求开具增值税专用发票；⑥未按规定保管增值税专用发票和专用设备；⑦未按规定申请办理防伪税控系统变更发行；⑧未按规定接受税务机关检查。

【考点四】增值税发票管理系统（★★★）

1.国家税务总局决定自 2015 年 1 月 1 日起在全国范围推行增值税发票系统升级版，即增值税发票管理新系统。

2.自 2016 年 5 月 1 日起，纳税人应使用增值税发票管理新系统选择相应的编码开具增值税发票。

3.纳入增值税发票管理新系统的纳税人不再限于增值税一般纳税人，也包括小规模纳税人。使用的发票也不再限于增值税专用发票，还包括增值税普通发票、机动车销售统一发票、增值税电子普通发票、增值税普通发票（卷式）、印有本单位名称的增值税普通发票（折叠票）、收费公路通行费增值税电子普通发票、二手车销售统一发票。

4.增值税发票综合服务平台系统不断进行优化，集成了税控系统、电子底账系统及综合服务平台,在功能上优化升级原增值税发票选择确认平台和发票查验平台，为纳税人提供了增值税发票的网上抵扣勾选、退税勾选、代办退税勾选、进项发票查询、成品油消费税管理和进销项发票下载等功能。

5.目前，尚未纳入增值税发票管理新系统的发票主要有门票、过路（过桥）费发票、定额发票和客运发票。

【考点五】发票开具（★★）

一、开具发票的范围

对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。特殊情况下，付款方向收款方开具发票。向消费者个人零

售小额商品或者提供零星服务的，是否可免予逐笔开具发票，由省税务机关确定。填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。

1.**付款方向收款方开具的发票**

下列特殊情况，由付款方向收款方开具发票：

（1）收购单位和扣缴义务人支付个人款项时；

（2）国家税务总局认为其他需要由付款方向收款方开具发票的。

2.收取款项未发生销售行为开具的发票

（1）发票是在对外经营业务收取款项时开具，发票记载的经营业务金额是征收（免征）增值税的销售额。

（2）收取款项未发生销售行为开具的发票，这类发票应开具增值税普通发票，不得开具增值税专用发票，并使用“未发生销售行为的不征税项目”编码，发票税率栏应填写“不征税”。

（3）目前，**收取款项未发生销售行为开具的发票主要有**：

①预付卡销售和充值（单用途卡和多用途卡）

②销售自行开发的房地产项目预收款

③已申报缴纳营业税未开票补开票（已停用）

④通行费电子发票的不征税发票（左上角无“通行费”字样，且税率栏次显示“不征税”）

a.ETC 后付费客户和用户卡客户通过政府还贷性收费公路部分的通行费；

b.ETC 预付费客户选择在充值后索取发票的预付款。

⑤建筑服务预收款

⑥不征税自来水

⑦代理进口免税货物货款

⑧与销售行为不挂钩的财政补贴收入

⑨代收印花税、代收车船税、代收民航发展基金、拍卖行受托拍卖文物艺术品代收货款、融资性售后回租业务中承租方出售资产、资产重组（涉及的不动产、土地使用权和货物）、有奖发票奖金支付等，都是未发生销售行为，不征收增值税，而开具的此类发票。

二、增值税专用发票的开具范围

（一）不得开具增值税专用发票的情形

1.不得开具专票原因：**下游不得抵扣进项税额**的

（1）商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用的部分）、化妆品等消费品不得开具专用发票；

（2）销售免税货物或者提供免征增值税的销售服务、无形资产或者不动产；

（3）向消费者个人销售货物或者提供销售服务、无形资产或者不动产。

2.不得开具专票的原因：**与差额纳税有关的**（注意差额纳税≠差额开专票）

（1）金融商品转让；

（2）经纪代理服务，向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费；

（3）2016 年 4 月 30 日前签订融资性售后回租合同且选择按扣除向承租方收取的价款本金以及对外支付利息方法缴纳增值税的纳税人，向承租方收取的有形动产价款本金；

（4）提供旅游服务选择按扣除向旅游服务购买方收取并支付的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和其他接团旅游企业的旅游费用缴纳增值税的，向旅游服务购买方收取并支付的上述费用；

（5）提供签证代理服务，向服务接受方收取并代为支付的签证费、认证费。

3.不得开具专票的原因：**与简易计税有关的**（注意简易计税≠不得开具专票）

（1）增值税一般纳税人的单采血浆站销售非临床用人体血液选择简易计税的；

（2）销售自己使用过的固定资产，按简易办法依 3%征收率减按 2%征收增值税的。

但纳税人销售自己使用过的固定资产，适用简易办法依照 3%征收率减按 2%征收增值税政策的，可以放弃减税，按照简易办法依照 3%征收率缴纳增值税，并可以开具专票。

4.不得开专票的原因：**收取款项未发生销售行为**的。

（二）发售加油卡、加油凭证销售成品油的增值税专用发票

（1）发售加油卡、加油凭证销售成品油的纳税人在售卖加油卡、加油凭证时，应按预收账款方法作相关账务处理，不征收增值税。预售单位在发售加油卡或加油凭证时可开具普通发票。

（2）如购油单位要求开具增值税专用发票，待用户凭卡或加油凭证加油后，根据加油卡或加油凭证回笼记录，向购油单位开具增值税专用发票。

三、增值税专用发票的作废或开具红字发票

纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

作废条件是指同时具有下列情形：

（1）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月。

（2）销售方未抄税并且未记账。

（3）购买方未认证或认证结果为“纳税人识别号认证不符” “专用发票代码、号码认证不符”。

购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字增值税专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

购买方取得增值税专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。

销售方开具增值税专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。

【考点六】全面数字化电子发票（★★★）

1.数电发票与纸质发票具有**同等法律效力**。

2.数电发票为**单一联次**，是以数字化形态存在的电子发票。

3.数电发票目前设置了建筑服务、成品油、报废产品收购、旅客运输服务、货物运输服务、不动产销售、不动产经营租赁服务、农产品收购、光伏收购、代收车船税、自产农产品销售、差额征税、机动车、二手车、代开发票、通行费、医疗服务、拖拉机和联合收割机、稀土等**特定业务发票**。

4.受票方取得数电发票后，如需用于申报抵扣增值税进项税额、成品油消费税或申请出口退税、代办退税、勾选成品油库存的，应当通过税务数字账户确认用途。

5.中华人民共和国境内注册的公共航空运输企业和航空运输销售代理企业提供境内旅客运输服务，可开具电子发票。

乘机日期在 2025 年 9 月 30 日前的，旅客取得的原纸质航空运输电子客票行程单（以下简称纸质行程单）仍可报销入账，纸质行程单、航空运输电子客票行程单、其他发票三者之间不可重复开具。

6.国铁集团所属运输企业、非控股合资公司以及地方铁路企业（统称铁路运输企业）通过铁路客票发售和预定系统办理境内旅客运输售票、退票、改签业务时，可开具电子发票。

乘车日期在 2025 年 9 月 30 日前的，旅客取得的铁路车票（纸质报销凭证）仍可报销入账，铁路车票（纸质报销凭证）与电子发票（铁路电子客票）不可重复开具。

7.红字数电发票

蓝字数电发票开具后，如发生销售退回（包括全部退回和部分退回）、开票有误、应税服务中止（包括全部中止和部分中止）、销售折让等情形的，应当按照规定开具红字数电发票。

（1）蓝字数电发票**未进行**用途确认及入账确认的，开票方发起红冲流程，并直接开具红字数电发票。

农产品收购发票、报废产品收购发票、光伏收购发票等，**无论**是否进行用途确认或入账确认，**均由开票方发起红冲流程**，并直接开具红字数电发票。

（2）蓝字数电发票**已进行**用途确认或入账确认的（用于出口退税勾选和确认的仍按现行规定执行），开票方或受票方**均**

可发起红冲流程，并经对方确认《红字发票信息确认单》后，由开票方开具红字数电发票。《红字发票信息确认单》发起后 72 小时内未经确认的，自动作废。若蓝字数电发票已用于出口退税勾选和确认的，需操作进货凭证信息回退并确认通过后，由开票方发起红冲流程，并直接开具红字数电发票。

受票方已将数电发票用于增值税申报抵扣的，应暂依《红字发票信息确认单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得开票方开具的红字数电发票后，与《红字发票信息确认单》一并作为记账凭证。

【考点七】纳税申报（★★）

1.纳税申报的方式。

（1）自行申报。

（2）邮寄申报。

（3）数据电文。①数据电文方式，是指税务机关确定的电话语音、电子数据交换和网络传输等电子方式。②纳税人要按规定的期限和要求保存有关资料，并定期书面报送主管税务机关。

（4）代理申报。

2.纳税申报的具体要求。

（1）纳税人、扣缴义务人，不论当期是否发生纳税义务，除经税务机关批准外，均应按规定办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表。

（2）实行定期定额方式缴纳税款的纳税人，可以实行简易申报、简并征期等申报纳税方式。

（3）纳税人享受减税、免税待遇的，在减税、免税期间应当按照规定办理纳税申报。

（4）延期申报。

①纳税人、扣缴义务人按规定期限办理纳税申报或者报送代扣代缴、代收代缴税款报告表确有困难，需要延期的，应当在规定的期限内向税务机关提出书面延期申请，经税务机关核准，在核准的期限内办理。

②纳税人、扣缴义务人因不可抗力办理延期申报的，应在不可抗力情形消除后立即向税务机关报告。

③经核准延期办理前款规定的申报、报送事项的，应在纳税期内按照上期实际缴纳的税额或者税务机关核定的税额预缴税款，并在核准的延期内办理税款结算。

【提示】**延期申报≠延期纳税，延期申报要预缴税款，并在核准的延期内办理税款结算。**

【考点八】税收保全措施和强制执行措施（★★★）

1.税收保全措施——预防措施。

对象：从事生产经营的纳税人，不包括扣缴义务人和纳税担保人；

前提：未提供纳税担保；

审批：**县以上税务局（分局）局长；**

措施：冻结存款、扣押查封——以应纳税款为限。

2.强制执行措施——补救措施。

对象：从事生产经营的纳税人，扣缴义务人，纳税担保人；

前提：告诫在先原则——责令限期缴纳，逾期仍未缴纳；

审批：**县以上税务局（分局）局长；**

措施：从存款中扣缴税款，扣押、查封、依法拍卖或变卖权。

【提示】

①可以通过税收保全措施和强制执行措施的比较进行记忆。

②税收保全措施与强制执行措施时：**不采取税收保全措施和强制执行措施的物品包括如下**：

A．个人及其所扶养家属维持生活必需的住房和用品，不包括机动车辆、金银饰品、古玩字画、豪华住宅或者 1 处以外的住房。

B．单价 5000 元以下的其他生活用品。

③采取强制执行措施时，对纳税人、扣缴义务人、纳税担保人未缴纳的滞纳金同时强制执行。

【考点九】纳税信用管理（★★）

（一）纳税信用管理的概念

纳税信用管理：税务机关对纳税人的纳税信用信息开展的采集、评价、确定、发布和应用等活动。

纳税信用信息包括纳税人信用历史信息、税务内部信息、外部信息。

（二）纳税信用评价

纳税信用评价采取年度评价指标得分和直接判级方式。

A（90 分以上）、B（70～90）、M、C（40～70）、D（40 分以下及直接判定为 D）五级

D 级纳税信用为年度评价指标得分不满 40 分或者直接判级确定的

未发生《信用管理办法》第二十条所列失信行为的下列企业适用 M 级纳税信用：

（1）**新设立企业**；

（2）评价年度内**无生产经营业务收入**且年度评价指标得分 7**0 分以上**的企业。

（三）纳税信用修复

1.纳税人发生未按法定期限办理纳税申报、税款缴纳、资料备案等事项且已补办的；

2.未按税务机关处理结论缴纳或者足额缴纳税款、滞纳金和罚款，未构成犯罪，纳税信用级别被直接判为 D 级的纳税人，在税务机关处理结论明确的期限期满后 **60 日内**足额缴纳、补缴的；

3.纳税人履行相应法律义务并由税务机关依法解除非正常户状态的。